

מסורת הש"ס

א) (שבת יט: וש"נ), ב) בבא מציעא טו: ערכין ב', קידושין מז: א) (ערכין ב' קידושין ט: ע"ש הטעם), ד) (ש"י מוס' כתובות קי: ד"ה ה"ג), ה) ס"א אלהיו וכן איתא בילקוט], ו) יצמות ג': קידושין סג., ז) ס"א ל"ג, ח) [הטעם דנקרא אבי נחמני ע"י ברש"י לעיל לז: ד"ה והלכתא], ט) [כתובות נג: ע"ש], י) [תוספתא פ"ג], יא) [נרכות נג: שבת מט. קל. סנהדרין ה.], יב) (וע"י מוס' לקמן נה. ד"ה כל ממון),



#### מוסף רש"י

ורב ענן. דהוה מספקא ליה צבי הדרי ובה לא הדר, ברייתא לא שביע ליה. ק"י ברייתא דלרין גט שמור לא הוה שמיעא ליה, ואי מדרשמואל. ומתא דלמר שמואל אינה מברה, לא הוה מאי למשמע מדר, דממאי דאינה מברה ומעות חוזרין ללחא מעות שנין לוקא למוכר מתנה הן עד מוכר, ואילא צין לרב לשמואל ק"י דפרשית לעיל (ש"רין ז'). רב אמר מעות חוזרין. הקדושין חוזרין לו (ב"ב סו). דלמס יודע שאין קידושין מופסין בלחמות וגמר ומתן לסם פקדון, ולשמואל גמר ומתן לשם מתנה (ש"רין ז'). מאי חזית דקנסית? דקנסיתו ללוקח. גבי מוכר עבדו כחולא לארץ דלממנע, לא דהרי זביע וילא עד לחיות ומפסיד לוקח, נקנסיה למוכר. שיתו מעות חוזרין ויזילאו מוכר לחיות (ש"ס). לא עכברא גבא אלא חורא גב. עכבר הגוגז ומתח כחור, אם לא היה לו מור להטע בו לא היה גוגז, הלק חורא קא גייז ליה, הי"ז אם לא היה מולא לוקח לא היה מוכרו (ש"ס). חורא מנא ליה. חורא מאלו לא הגיעה (ש"ס). היבא דאיבא איסורא. דהיינו לוקח שהעבד אלו (ש"ס). לא תסגיר עבד אל אדוניו. ואמר לצי"ד שלא יסגירוהו לעלוו להשבעד בו (קידושין סו). בלוקח עבד ע"מ לשחררו. ומתחרה שלא להשבעד בו (יבמות גב). דלא כשחררו וכל להשבעד בו לא קרי ליה קרפ עבד (קדושין סו). דנחמא עבד, דלא עמי את. נחלא עמינא דעל עמי עברה בר נחמני נזיל אמי צבימו ולמדו מורה שהיה יתוס, השילא את שם אמי נחמני, רבה סתם הוא רבה בר נחמני (רש"י ד.ד). אין פורדן בו מפני תיקון העולם. שלא יציגו להעלות על דמיון (כתובות



#### מוסף תוספות

א. [ת]מעות חוזרין. מוס' ה"ה. ב. בבי המוכר שדחו בשנת היובל. מוס' צ"מ טו: ד"ה ומתן. ג. מכאן ואילך רצה פודה רצה אינו פודה.

אלמא משום דוחקא דצבורא הוא. רש"י. ד. בכרך גדול שברומי. רש"י. ה. ולא אמר בת"ח שאין פורדן אותו אלא בדמיון, דת"ח שמת אין לו תמורתו (ב"ר צ"א, ז"א), והלכך פורדן אותו עד י' בדמיון. רש"י. ובת"ח לא חיישטין לטעמא דמיגרי בהו ופורדן אותם לעולם בכל ממון שיפסקו. רבנו קרשקש.

**ורב ענן**. דלא ידע צבי מנייהו אמר צרייתא דלעיל לא הוה שמיע ליה דלפשוט מניה: ואי' מדשמואל. ואי'ת לפשוט מדשמואל דלמר אינה מכורה כל עיקר אלמא כיון דלאו מכר הוא מעות חוזרין:

**ממאי דאינה מכורה ומעות חוזרין** דפרשית לעיל ומעות מתנה: רב אמר **מעות**. של קידושין חוזרין דלדס יודע שאין קידושין מופסין בלחמות וגמר ונתן לשם פקדון: **מאי חוים**. במכירת העבד דקנסת ללוקח: **חורא**. חור הכותל שהעבד נכנס למוכו ונילוול מפני רודפיו: **חורא מנא ליה**. הגניבה: **היבא דאיכא איסורא**. והנה העבד ציד הלוקח: **אכפריה**. להשיגו בחזקה: **ה"ג מפקענא** ליה

**מינך מדרכי אחי ברבי יאשיה**: לא יצו באלרץ. כשצעה אומות כתיב: **אל אדוניו**. אל תולאיוהו מציניכס להשיגו לעבודת כוכבים שלו: הכי גרסינן וקשיא ליה לרבי יאשיה: **כמוכר עבדו לחולא לארץ**. כאן הוהיר הכתוב לבית דין שאם מכרו לא יסגירונו ללוקח אלא יאל לחירות: הכי גרסינן **קשיא ליה לרבי אחי ברבי יאשיה: מעמד מיבעי ליה**. אשר יתפרש מעמד מן ארץ ישראל להוליאו לחו"ל כמו אשר הילל אלהים מאבדיו (בראשית ג): **שבת מחול לארץ**. דהיינו אשר ינצל אליך לארץ: **ע"מ לשחררו**. והוהיר הכתוב לבית דין שיכפיהו שלא להשבעד בו: **הכי עצמך קניו לך מעבשיו**. לכשאחקך וכי זבין ליה הו"ל משוחזר למפרע. ומתכלא אמרי' ציצמות (דף גז). **דרכי כרכי מאירי סגירא** ליה דלמר אלס מקנה דבר שלא כל לעולם: **לבי כוסא**. חו"ל היא ורב סקדא נמי כצבל הוה: **שלא להו כן תעשה לכל איניס אחיך: דמשמע להו קראי**. פשטיה דקרא הכי משמע להו טפי וכן אינן שומעין לדברי חכמים להכי לא שלח להו כרכי: **דנחמני אם**. כלומר מכירין אנו כן שחסד אמה ולא תשקר: **ביתנ' מפני חקנס שבוין**. צנמ' מפרש לה: **גב' מפני דוחקא דציבורא הוא**. אין לנו לדחוק הצבור ולהציאו לידי עניות כשציל אלו: או דילמא. דלא יתסורו עובדי כוכבים נפשיהו וליגרבו ולייתו טפי מפני שמוכרין אותן ציוקר. ונפקא מינה אם יש לו אב עשיר או קרוב שרואה פדיותו דבמים הרבה ולא יפילה על הצבור: **כגלסיר אלפי דיגרי**. אלמא משום דוחקא דציבורא הוא: **דלינא אלא חד**. שבו ת"ק חייס לתיקון העולם כולו שמה יקלכו על השבויים העתידים לצא ויתנוס כשגלללות ובצריאייס ורבי שמעון לא חייס אלא אם כן יש שבויין אחרים עמו שמה יקלפו השבאין לייסרן ציוסורין: **בשן קידרא צידייהו**. מנגיסות הקדרה צידיהן כשהיא רוממת והרואה סבור שאין האור שולטת כהן שדקניות הן: **אחד מאלף מאלא**. שהוא לדיק: **אמר ליה**. רב עיליש

להוא גצרא: **מאי קאמר**. הוא עורבא: **כיונה מפילה**. כיונה נמשלה דכתיב יונתי ממתי (שיר השירים ה): **סדרן לסדרי נועלות יחד** בצית הכסא: **עדי גוצרין**. אלו השבאין צעלינו הן: **וגהרדעי גוצרין**. ישראלים אנשינו שגהרדעא צעלינו היו. כלומר כשם שהם היו צעלינו כך אלו צעלינו אין אנו צריכין עוד להס: **עדי**. אלו כמו עדא אמרה זאת אומרת (פסחים דף גג.): **לחקיקנסו מהכלא**. שירחיקונו מכלאן: **איכו והוא גצרא**. רב עיליש ואותו האיס המנין נלשון העופות: **עצב כצרא**. מעצר המיס ולא יכלו להשיגו עוד:

## השולח פרק רביעי גיטין

## מה.

**מידי דהוה אמקדש אחותו**. ולפי האמת<sup>א</sup> יש לחלק דלא שייך הסם<sup>ב</sup> למימר אלס יודע כמו כמקדש אחותו דהא רב קאמר דמכורה ויואלס: **דלא** ליגרבו ולייתו.<sup>ו</sup> והא דנתיא צפ' נערה (כתובות גב). נשצית והיו מנצקשין ממנה עד עשרה דמניה פעס ראשון פודה<sup>ג</sup> שאני אשמו דהויא כגופו יותר מצתו דהכל ועל עצמו לא תיקנו שלא יתן כל אשר לו צעד נפשו ור' יהושע צן חנניא דפרקיה להווא מינוק<sup>ד</sup> צממון הרצה צהניוקין (לקמן דף נה). לפי שהיה מופלג כחכמה<sup>ה</sup> אי נמי בשעת חורבן הצית לא שייך דלא ליגרצויס:

אמרי מאי חזית דקנסינן ללוקח נקנסיה למוכר א"ל לאו עכברא גבא אלא חורא גבא א"ל אי לאו עכברא חורא מנא ליה כמסתברא היבא דאיכא איסורא התם קנסינן: ההוא עבדא דערק מחוצה לארץ לארץ אזל מריה אבתריה אתא לקמיה דרבי אמי אמר ליה <sup>ו</sup>נכתוב לך שטרא אדמיה וכתוב ליה גיטא דחירותא ואי לא מפקנא ליה מינך מדרכי אחי ברבי יאשיה דתניא <sup>י</sup>לא ישבו בארצך פן יחטיואו אותך לי וגו' יכול עובד כוכבים שקיבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים הכתוב מדבר ת"ל<sup>ז</sup> לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו מאי תקנתו יעמדך ישב בקררך וגו' וקשיא ליה לר' יאשיה האי מעם אדוניו מעם <sup>ח</sup>אביו מיבעי ליה אלא אמר רבי יאשיה במוכר עבדו לחוצה לארץ הכתוב מדבר וקשיא ליה לרבי אחי ברבי יאשיה האי אשר ינצל אליך אשר ינצל מעמד מיבעי ליה אלא אמר רבי אחי בר' יאשיה יבעבד שברה מחו"ל לארץ הכתוב מדבר תניא איך<sup>ט</sup> לא תסגיר עבד אל אדוניו רבי אומר בלוקח עבד ע"מ לשחררו הכתוב מדבר היכי דמי אמר רב נחמן בר יצחק דכתב ליה הכי לכשאקחך הרי עצמך קניו לך מעבשיו רב חסדא ערק ליה עבדא לבי כותאי שלח להו הדרוה ניהלי שלחו ליה לא תסגיר עבד אל אדוניו <sup>י</sup>(שלח להו וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבידת אחיך שלחו ליה והכתיב לא תסגיר עבד אל אדוניו) שלח להו ההוא בעבד שברה מחו"ל לארץ וכדרכי אחי ברבי יאשיה <sup>ו</sup>ומאי שנא דשלח להו כדר' אחי בר' יאשיה משום דמשמע להו קראי אביי אירכס ליה חמרא בי כותאי שלח להו שדרוה לי שלחו ליה שלח סימנא שלח להו דחיוורא כריסיה שלחו ליה אי לאו <sup>ח</sup>דנחמני את לא הוה משרדנא ליה ניהלך אמו כולי חמרי לאו כריסייהו חיוורין ניהו: **בתנ'י** <sup>ט</sup>האין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם ויאינ מבריהין את השבויין מפני תיקון העולם משום דוחקא דצבורא הוא או דילמא משום ידלא לגרבו וליתו טפי ת"ש דלוי בר דרגא פרקא לברתיה בתליסר אלפי דיגרי זהב אמר אביי ומאן לימא לן דברצון חכמים עבד דילמא שלא ברצון חכמים עבד: ואין מבריהין את השבויין מפני תיקון העולם רשב"ג אומר מפני תקנת שבויין: מאי בינייהו איכא בינייהו דליכא אלא חד: בנתיה דרב נחמן בחשן קדרא בידיהו קשיא ליה לרב עיליש כתיב יאדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי הא איכא בנתיה דרב נחמן גרמא להו מילתא ואשתביין ואישתבאי איהו נמי בהדייהו יומא חד הוה יתיב גביה ההוא גברא דהוה ידע בלישא דציפורי <sup>ו</sup>אתא עורבא וקא קרי ליה אמר ליה מאי קאמר אמר ליה עיליש ברח עיליש ברח אמר עורבא שיקרא הוא ולא סמיכנא עליה אדהכי אתא יונה וקא קריא אמר ליה מאי קאמרה א"ל עיליש ברח עיליש ברח אמר <sup>ז</sup>כנסת ישראל כיונה מתילא ש"מ מתרחיש לי ניסא אמר איזיל אחזי בנתיה דרב נחמן אי קיימן בהימנותייהו אהרדינהו אמר נשי כל מילי דאית להו סדרן להרדי בבית הכסא שמעינהו דקאמרן עדי גוצרין וגהרדעי גוצרין לימא להו לשבוייהו דלירחקינהו מהכא דלא ליתו אינשין ולישמעיי וליפרקינן קם ערק אתא איהו וההוא גברא לדידיה איתרחיש ליה ניסא עבר במברא וההוא גברא אשכחיה וקטלוה כי הדרן ואתן אמר הוו קא בחשן קידרא בכשפים: **בתנ'י** יואין לוקחין ספרים תפילין ומוזוות מן העובדי כוכבים יותר על כדי דמיהן

**מפני חזית דקנסינן** ללוקח נקנסיה למוכר א"ל לאו עכברא חורא מנא ליה כמסתברא היבא דאיכא איסורא התם קנסינן: ההוא עבדא דערק מחוצה לארץ לארץ אזל מריה אבתריה אתא לקמיה דרבי אמי אמר ליה <sup>ו</sup>נכתוב לך שטרא אדמיה וכתוב ליה גיטא דחירותא ואי לא מפקנא ליה מינך מדר' אחי ברבי יאשיה דתניא <sup>י</sup>לא ישבו בארצך פן יחטיואו אותך לי וגו' יכול עובד כוכבים שקיבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים הכתוב מדבר ת"ל<sup>ז</sup> לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו מאי תקנתו יעמדך ישב בקררך וגו' וקשיא ליה לר' יאשיה האי מעם אדוניו מעם <sup>ח</sup>אביו מיבעי ליה אלא אמר רבי יאשיה במוכר עבדו לחוצה לארץ הכתוב מדבר וקשיא ליה לרבי אחי ברבי יאשיה האי אשר ינצל אליך אשר ינצל מעמד מיבעי ליה אלא אמר רבי אחי בר' יאשיה יבעבד שברה מחו"ל לארץ הכתוב מדבר תניא איך<sup>ט</sup> לא תסגיר עבד אל אדוניו רבי אומר בלוקח עבד ע"מ לשחררו הכתוב מדבר היכי דמי אמר רב נחמן בר יצחק דכתב ליה הכי לכשאקחך הרי עצמך קניו לך מעבשיו רב חסדא ערק ליה עבדא לבי כותאי שלח להו הדרוה ניהלי שלחו ליה לא תסגיר עבד אל אדוניו <sup>י</sup>(שלח להו וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבידת אחיך שלחו ליה והכתיב לא תסגיר עבד אל אדוניו) שלח להו ההוא בעבד שברה מחו"ל לארץ וכדרכי אחי ברבי יאשיה <sup>ו</sup>ומאי שנא דשלח להו כדר' אחי בר' יאשיה משום דמשמע להו קראי אביי אירכס ליה חמרא בי כותאי שלח להו שדרוה לי שלחו ליה שלח סימנא שלח להו דחיוורא כריסיה שלחו ליה אי לאו <sup>ח</sup>דנחמני את לא הוה משרדנא ליה ניהלך אמו כולי חמרי לאו כריסייהו חיוורין ניהו: **בתנ'י** <sup>ט</sup>האין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם ויאינ מבריהין את השבויין מפני תיקון העולם משום דוחקא דצבורא הוא או דילמא משום ידלא לגרבו וליתו טפי ת"ש דלוי בר דרגא פרקא לברתיה בתליסר אלפי דיגרי זהב אמר אביי ומאן לימא לן דברצון חכמים עבד דילמא שלא ברצון חכמים עבד: ואין מבריהין את השבויין מפני תיקון העולם רשב"ג אומר מפני תקנת שבויין: מאי בינייהו איכא בינייהו דליכא אלא חד: בנתיה דרב נחמן בחשן קדרא בידיהו קשיא ליה לרב עיליש כתיב יאדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי הא איכא בנתיה דרב נחמן גרמא להו מילתא ואשתביין ואישתבאי איהו נמי בהדייהו יומא חד הוה יתיב גביה ההוא גברא דהוה ידע בלישא דציפורי <sup>ו</sup>אתא עורבא וקא קרי ליה אמר ליה מאי קאמר אמר ליה עיליש ברח עיליש ברח אמר עורבא שיקרא הוא ולא סמיכנא עליה אדהכי אתא יונה וקא קריא אמר ליה מאי קאמרה א"ל עיליש ברח עיליש ברח אמר <sup>ז</sup>כנסת ישראל כיונה מתילא ש"מ מתרחיש לי ניסא אמר איזיל אחזי בנתיה דרב נחמן אי קיימן בהימנותייהו אהרדינהו אמר נשי כל מילי דאית להו סדרן להרדי בבית הכסא שמעינהו דקאמרן עדי גוצרין וגהרדעי גוצרין לימא להו לשבוייהו דלירחקינהו מהכא דלא ליתו אינשין ולישמעיי וליפרקינן קם ערק אתא איהו וההוא גברא לדידיה איתרחיש ליה ניסא עבר במברא וההוא גברא אשכחיה וקטלוה כי הדרן ואתן אמר הוו קא בחשן קידרא בכשפים: **בתנ'י** יואין לוקחין ספרים תפילין ומוזוות מן העובדי כוכבים יותר על כדי דמיהן

**מפני חזית דקנסינן** ללוקח נקנסיה למוכר א"ל לאו עכברא חורא מנא ליה כמסתברא היבא דאיכא איסורא התם קנסי' אמר רבי יאשיה במוכר עבדו לחוצה לארץ הכתוב מדבר וקשיא ליה לרבי אחי ברבי יאשיה האי אשר ינצל אליך אשר ינצל מעמד מיבעי ליה אלא אמר רבי אחי בר' יאשיה יבעבד שברה מחו"ל לארץ הכתוב מדבר תניא איך<sup>ט</sup> לא תסגיר עבד אל אדוניו רבי אומר בלוקח עבד ע"מ לשחררו הכתוב מדבר היכי דמי אמר רב נחמן בר יצחק דכתב ליה הכי לכשאקחך הרי עצמך קניו לך מעבשיו רב חסדא ערק ליה עבדא לבי כותאי שלח להו הדרוה ניהלי שלחו ליה לא תסגיר עבד אל אדוניו <sup>י</sup>(שלח להו וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבידת אחיך שלחו ליה והכתיב לא תסגיר עבד אל אדוניו) שלח להו ההוא בעבד שברה מחו"ל לארץ וכדרכי אחי ברבי יאשיה <sup>ו</sup>ומאי שנא דשלח להו כדר' אחי בר' יאשיה משום דמשמע להו קראי אביי אירכס ליה חמרא בי כותאי שלח להו שדרוה לי שלחו ליה שלח סימנא שלח להו דחיוורא כריסיה שלחו ליה אי לאו <sup>ח</sup>דנחמני את לא הוה משרדנא ליה ניהלך אמו כולי חמרי לאו כריסייהו חיוורין ניהו: **בתנ'י** <sup>ט</sup>האין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם ויאינ מבריהין את השבויין מפני תיקון העולם משום דוחקא דצבורא הוא או דילמא משום ידלא לגרבו וליתו טפי ת"ש דלוי בר דרגא פרקא לברתיה בתליסר אלפי דיגרי זהב אמר אביי ומאן לימא לן דברצון חכמים עבד דילמא שלא ברצון חכמים עבד: ואין מבריהין את השבויין מפני תיקון העולם רשב"ג אומר מפני תקנת שבויין: מאי בינייהו איכא בינייהו דליכא אלא חד: בנתיה דרב נחמן בחשן קדרא בידיהו קשיא ליה לרב עיליש כתיב יאדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי הא איכא בנתיה דרב נחמן גרמא להו מילתא ואשתביין ואישתבאי איהו נמי בהדייהו יומא חד הוה יתיב גביה ההוא גברא דהוה ידע בלישא דציפורי <sup>ו</sup>אתא עורבא וקא קרי ליה אמר ליה מאי קאמר אמר ליה עיליש ברח עיליש ברח אמר עורבא שיקרא הוא ולא סמיכנא עליה אדהכי אתא יונה וקא קריא אמר ליה מאי קאמרה א"ל עיליש ברח עיליש ברח אמר <sup>ז</sup>כנסת ישראל כיונה מתילא ש"מ מתרחיש לי ניסא אמר איזיל אחזי בנתיה דרב נחמן אי קיימן בהימנותייהו אהרדינהו אמר נשי כל מילי דאית להו סדרן להרדי בבית הכסא שמעינהו דקאמרן עדי גוצרין וגהרדעי גוצרין לימא להו לשבוייהו דלירחקינהו מהכא דלא ליתו אינשין ולישמעיי וליפרקינן קם ערק אתא איהו וההוא גברא לדידיה איתרחיש ליה ניסא עבר במברא וההוא גברא אשכחיה וקטלוה כי הדרן ואתן אמר הוו קא בחשן קידרא בכשפים: **בתנ'י** יואין לוקחין ספרים תפילין ומוזוות מן העובדי כוכבים יותר על כדי דמיהן

נקרא ארם צובה דמשק דמשק בכלל והתני ר' חייא אבר את זכותו מפני שהיה לו שלא לצאת לא קשיא כאן שדעת רבו לחזור פי' לא אבר את זכותו וכאן שאין דעת רבו לחזור איבד זכותו: ההוא עבדא דערק מחו"ל לארץ אתא מריה ואשכחיה אתא לקמיה דר' אמי א"ל ליכתוב לך שטרא אדמיה וכתוב ליה גיטא דחירותא ואי לא מפקנא ליה מינך מדר' אחי בר' יאשיה דאמר לא תסגיר עבד אל אדוניו בעבד שברה מחו"ל הכתוב מדבר ואי קשה ליפקעיה לגמרי בר' אחי ואמאי כתיב

אשר ינצל אליך מעם אדוניו מאי תקנתו יעמדך ישב בקררך וגו' אמר פורס את השבויים וכו' מפני שיהיו ישימו האחרים בכבלי ברזל אם יתפשוט היום [אן] למחר רבי שמעון בן גמליאל אומר מפני תיקון השבויים מאי בבייורין איכא בינייהו דליכא אלא חד לרבי שמעון בן גמליאל דאמר מפני תיקון השבויים טעמא דאיכא שבוים אחרני דאיכא למיחש שמה ישימו אותם בכבלי ברזל אבל היבא דליכא אלא חד מותר להביריהו ות"ק חייש לשבויים דעלמא לפיכך אין מברייחין וכו': אין לוקחין ספרים וכו'

## עין משפט ונר מצוה

קלב א מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הל' כ טוש"ע פ"ה צ"מ ד סעף א ב:

קלב ג מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה ו: קלב ג מיי' פ"י מהל' עבדים הלכה ין יא סמג עשין פו טור שו"ע י"ך סימן כסו סעיף פה: קבלו ה מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הל' יב

סמג עשין קסב טור ש"ע י"ך סימן רנב סעיף ד: קבלו ו מיי' שם טוש"ע שם סעיף ה:

קבלו ז מיי' וסמג שם טוש"ע שם סעיף ד: קבלו ח טוש"ע שם סעיף ה:

קב ט מיי' פ"ח מהל' תפילין הל' יג סמג עשין קסב טוש"ע י"ד סי' כה סעיף א טוש"ע ז' ח"ט סי' נט סעיף ו:



#### תורה אור השלם

1. לא ישבו בארצך פן יחטיואו אתך לי כי תעבד את אלהיךם כי יתקח לך למקוש; שמות כג לג
2. לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו; עמך ששב בקררך במקום אשר יבחר באבותי שעריך בטוב לו לא תונגנו; דברים כג טז-יז
3. וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ותצאתה לא חובל לתועלתם; דברים כב ג
4. אשר עוד בקשה נפשי ולא מקצתי אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי; קהלת ז כח



#### גליון הש"ס

גמ' רב ענן ברייתא לא שביע ליה. עיין עירובין דף ק ע"ז: שם וב"ש שולח. קשה לי הא י"ל דס"ל כפי ההלכה דאין אלס מקנה דבר שלא כל לעולם ואי"ל לפרש הקרא לנדרש רבי: שם מתא עורבא וקא קרי. עברוך עיך מל פי' הויא ממוניה וז דרב עיליש ידע שמת העופות וכבר הסיגו כסדר הדעות דכאן משמע כביטוי: דתנ"ה דלא ליגרבו וכו'. עיין מנהלמות פ"ג דנככות כ"אעצא דנשים כנחמני' דלורייתא:



#### פסקי ר"ד

א"ל אביי לרב יוסף מאי חזית דקנסינן ליה ללוקח להפסידו דמיו ליקנסיה למוכר שיחזיר לו מעותיו א"ל מסתברא היבא דאיכא איסורא התם קנסי' אמר רבי יאשיה במוכר עבדו לחוצה לארץ הכתוב מדבר ואי קשה ליפקעיה לגמרי בר' אחי ואמאי כתיב אשר ינצל אליך מעם אדוניו מאי תקנתו יעמדך ישב בקררך וגו' אמר פורס את השבויים וכו' מפני שיהיו ישימו האחרים בכבלי ברזל אם יתפשוט היום [אן] למחר רבי שמעון בן גמליאל אומר מפני תיקון השבויים מאי בבייורין איכא בינייהו דליכא אלא חד לרבי שמעון בן גמליאל דאמר מפני תיקון השבויים טעמא דאיכא שבוים אחרני דאיכא למיחש שמה ישימו אותם בכבלי ברזל אבל היבא דליכא אלא חד מותר להביריהו ות"ק חייש לשבויים דעלמא לפיכך אין מברייחין וכו': אין לוקחין ספרים וכו'